

1503329-58.2022.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade e forma como a droga estava embalada, tratando-se de porções individualizadas, características típicas do tráfico em larga escala.

Mais do que isso, em juízo, os policiais civis confirmaram que realizaram campanhas em datas e horários alternados, durante aproximadamente dois a três meses, notando,

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503329-58.2022.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503329-58.2022.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNA DE OLIVEIRA VERNECK e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Anderson Aparecido Verneck e Bruna de Oliveira Verneck foram denunciados e estão sendo processados, porque em período que se estendeu até 07 de abril de 2022, na Rua Alcides Marangoni, 455, neste Município e Comarca de Mogi Guaçu, agindo com dolo determinado, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343.

Consta, ainda, que no dia 07 de abril de 2022, por volta das 17 horas 03 minutos, na Rua Alcides Marangoni, nº 455, Município e Comarca de Mogi Guaçu, Anderson Aparecido Verneck e Bruna de Oliveira Verneck, agindo com dolo determinado, em conluio e com unidade de propósitos entre si, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, guardavam e tinham em depósito, para fins de narcotráfico/entrega a consumo de terceiros, 01 (uma) porção de 28,32 gramas da droga Cannabis Sativa, 03 (três) porções de 13,64 gramas da mesma droga, bem como mais 27 (vinte e sete) porções pesando 63,88 gramas da mesma droga, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, de uso proscrito no Brasil (conforme Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e alterações posteriores).

Os acusados apresentaram defesa prévia (fls. 173/176) e a denúncia foi recebida aos 07 de julho de 2022 pela decisão de fls. 187/188.

Em memoriais, a representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, condenando o acusado Anderson nos termos descritos pela denúncia.

A defesa requer a improcedência da ação penal, com consequente absolvição do réu.

No caso de condenação, requer benesses quanto à pena aplicável.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, deve ser rejeitado o pedido formulado pela defesa para a instauração de incidente de dependência toxicológica em relação ao acusado Anderson, pois não há prova documental que indique a dependência alegada pelo réu, sendo certo que meras afirmações não bastam para a instauração do incidente. A esse respeito, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGA O DIREITO DO PACIENTE APELAR EM LIBERDADE. QUESTÃO JÁ ANALISADA EM OUTRO MANDAMUS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT QUANTO A ESTE PONTO. ALEGAÇÃO DE SEMI-IMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A SAÚDE MENTAL DO PACIENTE. 1. Correto o acórdão ora impugnado quanto ao fundamento de que não seria possível aferir, na espécie, a semi-imputabilidade do Paciente, pois nem sequer foi instaurado, em qualquer fase do processo, o incidente de insanidade mental - única forma possível de se aferir o estado mental do Acusado. Além disso, não consta nos autos qualquer insurgência quanto à ausência de instauração do referido incidente. 2. Observa-se, da análise dos documentos colacionados aos autos, que não houve, durante a instrução criminal, e tampouco restou demonstrado neste mandamus, dúvida relevante acerca da saúde mental do ora Paciente capaz de justificar a instauração do incidente de ofício pelo Magistrado de primeira instância. 3. A dúvida relevante sobre a integridade mental do acusado enseja a instauração do incidente de insanidade mental, sendo que o requerimento pela defesa, por si só, não obriga o Juiz a determinar a sua realização, nem tampouco a instauração do procedimento de ofício. 4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado. (HC 142.344/SP, Relatora Min. Laurita Vaz, DJ de 8/9/2011, 5ª Turma).

Nesse caso, inexistindo prova segura da alegada dependência química, o pedido deve ser rejeitado.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/18); pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 15/16); pelo laudo pericial do local (fls. 98/102); pelo laudo pericial toxicológico (fls. 124/126 e 127/129), pelo laudo dos objetos (fls. 130/132) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O policial civil Francisco Assis Pedrosa disse que foram realizadas campanhas no endereço onde os acusados residiam e observou conduta compatível com tráfico de drogas por parte dos acusados, sendo que usuário batia no portão e, pela caixa de correio, o usuário colocava o dinheiro e a droga era entregue. No dia do cumprimento do mandado de busca, localizou droga nesse ponto. Quando o acusado não estava na casa, quem atendia os usuários era a acusada Bruna. Não conhecia os acusados antes desta investigação. Nunca notou os acusados sob efeito de drogas, inclusive no dia da prisão.

O policial civil Leandro Aldighieri disse que recebeu denúncia de que o casal vendia droga no interior da residência. Realizou campanha e observou que era feita a comercialização no local, além de haver notado que Anderson fornecia porções para que fossem vendidas em uma biqueira próxima. No dia da ação, realizou a campanha e deu cumprimento ao mandado de busca domiciliar, apreendendo droga na casa. Observou Bruna em algumas ocasiões entregando a droga a usuários. Realizou campanha durante 2 meses, observando o local aproximadamente 3 vezes por semana, em horários diferentes.

Em solo policial, o acusado Anderson Aparecido Verneck disse que é usuário e as drogas lhe pertencem, sendo que estavam no bolso da bermuda e no chão com as roupas sujas. Disse que o dinheiro é fruto do trabalho do trabalho na empresa Steel Frame (fls. 07).

Em juízo, o acusado disse que as acusações não são verdadeiras. Confirma a

apreensão de 30 porções de maconha em seu bolso, alegando que dividia drogas com seus amigos. Nega que praticasse o tráfico de drogas. Disse que dividia a droga com seus amigos na rua mesmo. Não conhecia os policiais. Afirma que foi abordado quando chegava do serviço e nega que houvesse porções guardadas na caixa de correio, afirmando que todas estavam em seu bolso. Alega que a corré sequer sabia que o interrogando estava fazendo uso de maconha. Disse que nunca fez tratamento para drogadição.

Com efeito, o depoimento prestado pelos policiais civis é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório -

Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade e forma como a droga estava embalada, tratando-se de porções individualizadas, características típicas do tráfico em larga escala.

Mais do que isso, em juízo, os policiais civis confirmaram que realizaram campanhas em datas e horários alternados, durante aproximadamente dois a três meses, notando, nessas ocasiões, a presença de usuários e a troca de objetos entre os moradores e os frequentadores do local, conduta que, aliás, foi fotografada pelos servidores e estão bem retratadas no relatório de fls. 53/56.

Com efeito, o relato prestado pelos policiais civis, em juízo, e o relatório de investigação (fls. 53/56) demonstram claramente a atuação conjunta dos agentes e ação ajustada de ambos, estando bem provado que os usuários chegavam ao imóvel, eram atendidos e trocavam objetos com o acusado e terceira pessoa, valendo destacar que aquele documento de fls. 53/56 demonstra, no mínimo, cinco diferentes pessoas sendo atendidas pelos agentes, o que revela a associação para o tráfico de drogas, tal qual relatado pela denúncia.

Quanto ao crime previsto no artigo 33 da lei antidrogas, como já destacado, houve a apreensão de porções de maconha embaladas de maneira individualizada, em quantidade compatível com a imputação inicial de destinação ao narcotráfico, sendo inacolhível o pedido defensivo para desclassificação para a figura prevista no artigo 28 daquela lei.

A esse respeito, bem de ver que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado trazia consigo quantidade expressiva de droga acondicionada de forma fracionada, deve ser dado como incurso naquele preceito legal. A esse respeito:

“O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663).

“Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Aliás, deve-se consignar que não há prova de que o acusado ostentasse capacidade financeira para aquisição da quantidade de porções apreendidas em sua residência, ônus que competia à defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, de modo que se revela inacolhível o pedido desclassificatório.

Por fim, importante frisar que não há que se duvidar do relato dos policiais, na medida em que o próprio acusado disse que não tinha nada contra os servidores públicos, de modo que não se vislumbra nenhum indício para imputarem falsamente o crime ao acusado.

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, fixo a pena privativa de liberdade em seu patamar mínimo, isto é, em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e pena privativa de liberdade de 3 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, como incurso no art. 35 da Lei 11.343/06.

Em segunda fase, não há atenuantes, mas incide a agravante da reincidência, por força da condenação imposta nos autos n. 0000575-67.2015 (fl. 206), de modo que majoro a pena em 1/5, por se tratar de reincidência específica, resultando pena privativa de liberdade de 6 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e pena privativa de liberdade de 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e pagamento de 840 dias-multa, como incurso no art. 35 da Lei 11.343/06.

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, Lei n. 11.343/06 já que o laudo pericial do local revela que nas imediações estão localizados estabelecimentos de ensino e praças públicas o que evidentemente facilita a propagação do tráfico de drogas.

Aliás, a lei não exige que o estabelecimento de ensino seja o local especialmente visado pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito:

A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas “Zumira” e “Rubens Leme Asprino” (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal) Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que “(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias.” (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Assim, com o aumento da pena em 1/6, resulta pena privativa de liberdade para o acusado Anderson de 7 anos de reclusão e o pagamento de 700 dias-multa, como incurso no art. 33 da Lei 11.343/06, e pena privativa de liberdade de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e o pagamento de 980 dias-multa, como incurso no art. 35 da Lei 11.343/06.

Ainda em terceira fase, inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, em razão da reincidência específico do acusado Anderson.

As penas deverão ser somadas, na forma do art. 69 do Código Penal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO em razão do total da pena imposta e por força da reincidência do agente. Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO Anderson Aparecido Verneck à pena privativa de liberdade de 7 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 e à pena privativa de liberdade de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 980 dias-multa, como incurso no art. 35, 'caput', c.c. art. 40, III da Lei 11.343/06, penas que serão somadas e descontadas em regime inicial fechado.

O réu respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, destacando que se trata de reincidente específico, circunstância que revela que sua liberdade configura risco concreto à ordem pública. Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.

Decreto o perdimento do numerário apreendido, pois não comprovada a origem lícita a origem lícita e porque se trata de consequência lógica da condenação imposta.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime.

Expeça-se certidão de honorários à patrona dativa nos termos do Convênio OAB-Defensoria.

Custas ex lege, observada eventual gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 29 de agosto de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA